邵阳双清乾道·明德院“2.12”一般高处坠落事故调查报告

事故调查组

2023年10月

目　录

一、事故发生经过、应急救援情况.....1
（一）事故发生经过.....1
（二）应急救援情况.....2
二、事故有关单位基本情况.....2
（一）建设单位.....2
（二）施工总承包单位.....3
（三）监理单位.....4
（四）吊篮租赁单位.....4
（五）吊篮安拆单位.....4
三、事故信息报送情况.....5
四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失.....5
（一）人员伤亡情况.....6
（二）事故直接经济损失.....6
五、事故发生的原因.....6
（一）直接原因.....6
（二） 间接原因.....6
六、政府部门安全监管存在的问题.....7
（一）邵阳经济技术开发区建筑质量安全监督站.....7
（二）邵阳经济技术开发区开发建设局.....9
七、对事故有关责任单位及人员处理建议.....9
（一）事故相关企业的处理建议.....9
（二）对事故责任人的处理建议.....10
（三）有关公职人员的处理建议.....11
（四）其他处理建议.....13
八、事故防范和整改措施建议.....13

2023年2月12日17时左右，邵阳市双清区（经开区）乾道·明德院建设项目发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约110万元。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）、《湖南省生产安全事故报告和调查处理办法》（湘政发〔2022〕9号）等有关规定，经市人民政府同意，成立由市应急管理局牵头，市公安局、市住房和城乡建设局、市总工会和双清区人民政府及有关部门组成的邵阳双清乾道·明德院“2.12”一般高处坠落事故调查组，并邀请市纪委监委介入事故调查。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出来的问题，提出了事故防范和整改措施建议。

调查认定，**乾道•明德院“2•12”事故是一起因现场安全管理不到位、作业人员违反操作规程造成的一般生产安全责任事故。**

一、事故发生经过、应急救援情况

（一）事故发生经过

2023年2月12日13时许，莫某在乾道·明德院项目6#栋3号采光井（轴线：6-29轴～6-34轴交6-Q轴～6-L轴）乘坐高处作业吊篮进行外墙施工。17时许，6#栋外墙漆班组长

唐某贵在6#栋工地巡检时听到有重物落地的声响，立即循声寻找，在6#栋3号采光井内发现莫某趴在地上，面部朝下，脑浆流了出来，身上佩戴安全带，安全带完好未断裂，旁边滚落一顶黄色安全帽，地面未见吊篮及构配件掉落，莫某乘坐的高处作业吊篮悬停在26层。

（二）应急救援情况

17时01分，唐某贵听到坠落声后赶到事故现场，发现莫某坠落在6#栋3号采光井内，立即拨打工友罗某海电话，同时向施工单位项目负责人黄某进行了汇报。17时20分，工友杨某拨打了110报警电话，17时40分左右，昭阳派出所民警到达现场立即进行处置。17时47分，工友唐某友拨打了120急救电话，18时10分，市中心医院东院120急救人员到达现场，接诊处理结论为：“颅脑开放性骨折，脑组织外溢，无生命体征，无抢救希望”。

事故发生后，湖南宏亮园林建设有限公司未按照《生产安全事故应急救援预案》的要求立即启动事故应急预案，2月12日17时01分发现事故现场，直至17时47分才拨打120急救电话，应急救援不及时。

二、事故有关单位基本情况

（一）建设单位

邵阳市乾元分享房地产开发有限公司，该公司成立于2020年8月26日；企业类型：其他有限责任公司；统一社会信用代码：91430500MA4RLTGT1G；法定代表人：杨杰；注册资本：3000万元人民币；住所：湖南省邵阳市邵阳经济开发区

8-4#地块乾道明德院售楼部；经营范围：房地产开发经营；建筑材料（不含危险化学品）的销售；自有房屋租赁。

该公司具有邵阳市住房和城乡建设局颁发的《中华人民共和国房地产开发企业资质证书》（证书编号：湘建房开（邵）字第13200001号），资质等级为二级，有效期：2022年11月29至2025年11月28日。

（二）施工总承包单位

湖南宏亮园林建设有限公司，该公司成立于2016年7月1日；企业类型：有限责任公司；统一社会信用代码：91430500MA4L59CM1Q；法定代表人：蔡磊；注册资本：3180万元人民币；营业期限：长期；住所：邵阳市大祥区西湖路宝庆星都一单元2701房；经营范围：包括园林绿化、房屋建筑工程、市政工程、公路工程、水利工程、装饰、装修工程、钢结构工程、环境保护工程施工、维修。2019年7月24日，该企业取得湖南省住房和城乡建设厅颁发的《建筑业企业资质证书》。资质类别及等级：建筑工程施工总承包贰级；消防设施工程专业承包贰级；防水防腐保温工程专业承包贰级；建筑装饰装修工程专业承包贰级；建筑幕墙工程专业承包贰级。有效期至2023年12月31日。2022年11月2日，该企业取得湖南省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》（许可范围：建筑施工），有效期至2025年11月1日。乾道明德院项目部项目经理现为黄某，专职安全管理人员共3人，6#栋安全员为谢某，外墙漆班组长唐某贵。

（三）监理单位

邵阳市城规建设监理有限公司，该公司成立于2002年12月9日；企业类型：有限责任公司；统一社会信用代码：9143050074319263XL；注册资本：300万；营业期限：2002年12月9日至2032年12月8日；注册地位于邵阳市北塔区龙山路北龙山和苑D栋，法定代表人为尹志秋。经营范围包括工程项目管理、工程监理、工程咨询、工程服务、工程招投标代理、工程造价咨询（凭有效资质证经营）。2016年11月15日，该企业取得了住房和城乡建设部颁发的《监理资质证书》（工程监理房屋建筑工程专业甲级），有效期至2023年12月31日。乾道明德院监理部总监郑某，专监廖某、徐某，监理员岳某，6#栋由专监廖某负责监理。

（四）吊篮租赁单位

邵阳市邵泰机械设备有限公司，该公司成立于2020年9月8日，住所：湖南省邵阳市大祥区火车新站36-1#地魏源休闲美食城A栋；法定代表人：隆道华；经营范围：建筑工程机械与设备经营租赁；吊篮出租；保温工程、装饰工程、防水工程 、外墙反隔热真石漆工程的施工；建筑材料的销售及安装服务；室内装修服务。

（五）吊篮安拆单位

无锡市强恒机械有限公司，该公司成立于2007年6月13日，注册地位于无锡市锡山区东北塘镇农坝村农石路北，法定代表人为强明。经营范围包括纺织机械、建筑机械、木制品木包装箱、机械配件的制造、加工、销售；冷作、钣金加工；建筑材料、金属材料的销售；建筑机械设备、吊篮的租赁；模板

脚手架安装工程施工、附着式脚手架工程施工、电动吊篮的安装。

2019年2月18日，该企业取得无锡市住房和城乡建设局颁发的《建筑业企业资质证书》，有效期至2025年1月27日2015年7月23日，该企业取得江苏省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》，有效期至2024年8月11日。

三、事故信息报送情况

事故发生后，2月14日，施工单位企业法人蔡某安排项目管理人员何某向经开区质安站领导报告事故情况，17时左右，何某来到经开区质安站，当时办公室无人，未电话报告事故情况就离开了。事后，建设单位、施工单位负责人也未向负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门报告事故。

直至2月22日，何某为办理工伤保险赔付手续，拿着事故《证明》材料去找经开区质安站盖公章，《证明》材料中说明了事故发生的时间、地点、死者基本信息，以及2月14日邵阳市公安局双清分局昭阳派出所出具《关于莫某意外死亡的情况说明》等材料。经开区质安站工作人员罗某（经开区管委会聘用人员）询问了解事故基本情况后，在《证明》材料上签署了“情况属实”意见并加盖邵阳经济开发区建筑质量安全监督管理站公章，事后，也未向有关领导报告。**因罗某工作过失，错误判断这是一起意外非生产安全事故而造成事故漏报。**

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

死亡1人，莫某，男，38岁，湖南省邵阳县人，身份证号

43052319******3578，系外墙涂料作业人员。

（二）事故直接经济损失

事故造成直接经济损失（一次性工亡补助金、丧葬费等）共计约110余万元。

五、事故发生的原因

因未保留事故原始现场，且现场也未安装监控，只能通过查阅相关材料，询问有关人员等综合分析得出如下事故原因:

（一）直接原因

莫某安全意识淡薄，在使用吊篮高处作业时，违反操作规程，未将安全带用安全锁扣与安全绳进行可靠连接；冒险翻越护栏进出吊篮，导致从26楼外墙作业面坠落至6#栋3号采光井内。

（二）间接原因

1.湖南宏亮园林建设有限公司：作为工程施工单位，安全生产主体责任落实不到位，规章制度不落实，现场安全管理不到位，未对工人进行有效的监督管理。一是未落实安全生产三级教育制度。新进场作业人员未经三级安全教育即安排施工作业。二是未对高处作业吊篮按危险性较大的分部分项工程进行管理，施工单位进行危险性较大的高处作业吊篮施工无专项施工方案。三是高处作业吊篮安全技术交底不到位。四是未建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，未制定安全风险分级管控制度和生产安全事故隐患排查治理制度。五是未按要求开展应急演练，事故发生后，未及时

开展应急救援，未按规定及时、如实向负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门报告。

2.邵阳市城规建设监理有限公司：作为工程施工监理单位，监理不到位。一是未认真履行安全生产监理职责，对施工单位无高处作业吊篮专项施工方案违规施工作业行为，没有及时发现并制止。二是对于危险性较大的高处作业吊篮，未进行有效的专项巡视检查。三是对新进场作业人员未经“三级安全教育”上岗作业行为，未及时发现并制止。

3.邵阳市乾元分享房地产开发有限公司：作为工程建设单位，安全生产工作统一协调、管理不到位；事故发生后，未能按照国家有关规定及时、如实向负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门报告。

六、政府部门安全监管存在的问题

（一）邵阳经济技术开发区建筑质量安全监督站

1.对双清乾道·明德院一期施工项目安全监督管理不到位。未有效督促建设单位、施工单位、监理单位严格落实安全生产主体责任，对项目建设中存在的制度不完善、安全教育培训和现场安全管理不到位、部分危险作业无专项方案、未按要求开展应急演练、监理不到位、发生事故后未按要求及时、如实报告等情况负有监督管理责任。

2.只检查不处罚，以改代罚。自2021年以来从未立案查处过一起职责范围内的在建项目安全生产违法违规行为，也从未向其他部门移送过一起在建项目安全生产违法违规行为。

3.检查执法不规范、不闭环。对在建工程的安全检查，发

现问题隐患只下达《工程整改通知单》，均无跟踪监控和整改复查验收记录。2022年以来至今，经开区建筑质量安全监督管理站对乾道明德院安全检查，共下达了10份《工程整改通知单》，均无相关复查验收记录，对企业回复没有按期整改完毕的问题和隐患，也未见处理意见和后续复查验收记录。对检查发现的重大事故隐患未落实“一单四制”要求。行政单位对企业做出停产停工决定属于重大行政处罚，经开区建筑质量安全监督管理站给建设项目多次下达《工程停工通知单》，但停工通知均未经集体研究决定。

4.审查工作不严谨、印章管理不严格。该站乾道·明德院《湖南省建筑工程开工安全生产条件审查表》中，相关管理人员在审查意见栏中未填写审查意见，只签名和填写2021年，不填写具体审查月、日时间。《建设工程质量安全监督申报书》中，质量组、安全组审查意见栏中，两组负责人只签名不写审查意见，站分管负责人直接签字“同意”。2023年2月22日，乾道明德院施工单位工作人员办理“2·12”事故工伤保险手续时，安全监督组组长不向站主要负责人和分管负责人报告，未经现场审查，擅自填写“情况属实”并私自加盖经开区建筑质量安全监督管理局站行政公章。

（二）邵阳经济技术开发区开发建设局

未严格落实管行业必须管安全的要求，未加强对建设、施工、监理等单位标后稽查工作，未认真履行行业监管责任。

七、对事故有关责任单位及人员处理建议

（一）事故相关企业的处理建议

1.邵阳市乾元分享房地产开发有限公司对该项目安全生产工作统一协调、管理不到位。事故发生后，未按《生产安全事故报告和调查处理条例》要求上报事故信息。建议由邵阳市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项规定进行处罚。

2.湖南宏亮园林建设有限公司未落实安全生产主体责任，安全管理不到位。作为工程施工单位，对新进员工培训教育不到位，未经三级安全教育即安排施工作业；风险辨识和技术交底不到位，未对高处作业吊篮按危险性较大的分部分项工程进行管理；对工人高处危险作业未进行有效监护；事故发生后，应急救援不及时，未按《生产安全事故报告和调查处理条例》要求上报事故信息。作为事故责任主体单位，对事故发生负有直接管理责任和主要责任，建议由邵阳市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项规定进行处罚。

3.邵阳市城规建设监理有限公司未认真履行安全生产监理职责，现场监理不到位。建议由邵阳市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项规定进行处罚。

（二）对事故责任人的处理建议

1.莫某，湖南宏亮园林建设有限公司外墙涂料工，未认真执行安全生产规章制度及安全操作规程，违章作业。鉴于其已死亡，不再追究责任。

2.杨某，邵阳市乾元分享房地产开发有限公司法定代表人，

作为建设单位安全生产第一责任人，未履行《中华人民共和国安全生产法》中关于主要负责人的职责，未及时按照《生产安全事故报告和调查处理条例》有关规定上报事故信息，对事故负有重要责任。建议由邵阳市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项规定进行处罚。

3.蔡某，湖南宏亮园林建设有限公司法定代表人，作为施工单位安全生产第一责任人，未履行《中华人民共和国安全生产法》中关于主要负责人的职责，未及时按照《生产安全事故报告和调查处理条例》有关规定，上报事故信息，未建立健全并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未及时消除生产安全事故隐患。对事故负有主要责任。建议由邵阳市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项规定进行处罚。

4.黄某，湖南宏亮园林建设有限公司双清乾道明德院项目经理，作为工程现场负责人，对于项目施工工地安全生产管理方面职责履职不到位，未完善并落实安全管理制度，安全教育不到位，应急救援不及时，现场管理不到位，对事故发生负有直接管理责任，建议由湖南宏亮园林建设有限公司按照内部管理制度予以处理。

5.谢某，湖南宏亮园林建设有限公司安全员，作为该项目事发楼栋安全负责人，未认真执行安全生产规章制度及安全操作规程，技术交底不到位，现场管理不到位，对高空作业人员莫某三级教育培训不到位、违规操作失察。建议由湖南宏亮园林建设有限公司按照内部管理制度予以处理。

6.唐某贵，湖南宏亮园林建设有限公司班组长，未认真执行安全生产规章制度及安全操作要求，安全技术交底不全面，对高空危险作业人员监护不到位。建议由湖南宏亮园林建设有限公司按照内部管理制度予以处理。

7.郑某，邵阳市城规建设监理有限公司派驻乾道明德院项目总监，未认真履行安全生产监理职责。建议由邵阳市住房和城乡建设局依法予以处理。

8.廖某，邵阳市城规建设监理有限公司派驻乾道明德院项目专监，未认真履行安全生产监理职责，现场监理不到位。建议由邵阳市住房和城乡建设局依法予以处理。

（三）有关公职人员的处理建议

1.罗某，群众，邵阳经济技术开发区建筑质量安全监督站安全监督组组长。执法监管不严不实，执法检查不规范、不闭环；对查处的重大事故隐患未按照“一单四制”要求进行处理；对在建工程的安全检查，只检查不处罚，以改代罚；对重大事项不汇报，乾道明德院施工单位工作人员办理“2·12事故工伤保险手续时，对事故信息不汇报，不核查，擅自做主签署“情况属实”并私自加盖单位行政公章；对乾道明德院建设项目安全检查不全面，未及时发现企业安全生产主体责任“五落实”不到位，对企业高空危险作业存在的安全风险和现场管理不到位失察，建议政务立案调查。

2.姚某，中共党员，邵阳经济技术开发区建筑质量安全监督站工作人员，负责印章保管。对印章管理不严格，对罗义虎擅自盖章行为失察，建议邵阳经济技术开发区通报批评并责

令检讨。

3.敬某，中共党员，2018年3月至2022年11月邵阳经济技术开发区建筑质量安全监督站副站长，协助站长工作，分管质量副站长。作为乾道明德院《建设工程质量安全监督注册表》审查领导，审核工作不严谨，《建设工程质量安全监督申报书》中，质量组、安全组审查意见栏中，在两组负责人只签名不写审查意见的情况下直接签字“同意”，建议邵阳经济技术开发区通报批评并责令检讨。

4.李某，中国民主同盟盟员，邵阳经济技术开发区建筑质量安全监督站副站长，协助站长工作，分管安全监督组。未有效督促企业全面落实安全生产主体责任；对安全监督组监督检查工作指导督促不力，对安全监督组执法检查工作中存在的问题失察并负有领导责任，建议政务立案调查。

5.肖某，中共党员，邵阳经济技术开发区建筑质量安全监督站站长，负责质安站全面工作。对开发区内许可的建设工程的安全生产工作监督检查不力，未有效督促建设、施工、监理等企业落实安全生产安全主体责任，对“2·12”事故负有重要领导责任，建议政务立案调查。

（四）其他处理建议

建议责成邵阳经济技术开发区建筑质量安全监督站向邵阳经济技术开发区管理委员会作出深刻检讨，并就存在的问题立即整改。

八、事故防范和整改措施建议

（一）要切实健全落实安全生产责任制，确保监管主体责

任到位。

经开区党工委、管委会要进一步加强对安全生产工作的组织领导，严格督促各行业部门按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”的要求落实监管责任，加强对安全生产工作新情况、新问题的分析研究，要针对新兴行业、领域及时完善和修订部门安全生产监管责任清单，防止出现监管盲区；要不断结合园区安全生产工作的特点和安全监管的实际情况，进一步理顺园区安全生产监督管理体制，进一步明确各行业主管部门的安全生产监管职责，使责任更加明晰，体系更加完善，监管更加有力。

（二）要切实压紧压实企业安全生产主体责任，提升安全生产管理水平。

建设单位、施工单位要切实加强安全生产主体责任落实，完善并严格执行以安全生产责任制为重点的各项规章制度，全面落实全员安全生产责任制，把安全生产责任落实到岗位、落实到每个人；强化警示教育培训，切实提升每个人的安全意识，严格落实“三级”安全教育；强化作业现场的安全管理，制定强有力的措施，严防违章指挥、违章作业和无证上岗等行为；严格落实安全风险分级管控制度和生产安全事故隐患排查治理制度，要加强安全隐患排查治理工作，及时发现并消除安全生产隐患，杜绝生产安全事故的发生。监理公司要严格按照有关法律法规和监理制度的要求，认真履行工程监理职责，督促施工单位加强安全隐患排查和跟踪督促力度，及时消除事故隐患。

（三）要切实加大监管执法力度，严厉打击非法违法行为

要牢固树立以人为本思想和安全发展理念，正确处理营商环境与安全生产关系，强执法、防事故，有效督促企业落实安全生产主体责任。要督促企业在开展安全风险辨识上、在推进隐患排查治理上、在开展全员安全培训教育上找差距补短板，着力提高监管能力，进一步加大在建项目巡查和监管力度，对安全管理不严格、主体责任落实不力、存在重大隐患的在建项目和参建责任企业要加大检查频次和处罚力度，促进和提高建筑施工安全文明施工水平。